

МОТИВИ

към проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1008 от 16 декември 2014 г. за организацията и реда за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица от полицейските органи на Министерството на вътрешните работи (обн. ДВ. бр. 106 от 23 декември 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 54 от 17 юли 2015 г.)

1. Причини, които налагат приемането на акта:

Във връзка с прилагането на Инструкция № 8121з-1008 от 16 декември 2014 г. за организацията и реда за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица от полицейските органи на Министерството на вътрешните работи, възникна необходимостта от нейното актуализиране. Изготвянето на предлагания проект е продиктувано от желанието за осъвременяване и усъвършенстване на нормативната уредба, касаеща организацията и реда за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица от полицейските органи на МВР. Създаденият проект синхронизира инструкцията с актуалната правна рамка, като използва терминологията, употребена в Закона за закрила на детето, Закона за социалните услуги, Закона за чужденците в Република България и Закона за убежището и бежанците, като отразява и настъпилите структурни промени в МВР.

2. Цели, които се поставят с приемането на акта:

Основната цел на акта е да усъвършенства и оптимизира организацията и реда за съпровождане на малолетните и непълнолетните лица от полицейските органи. Извършените промени целят прецизиране на действащите разпоредби, постигане на правна яснота и сигурност, осигуряване на съответствие между използваните понятия с тези в други относими към урежданата материя нормативни актове, както и съответствие със структурна обезпеченост.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на проекта на акт не са необходими допълнителни финансови средства. Предлаганите изменения ще се изпълняват в рамките на утвърдения бюджет на Министерството на вътрешните работи за съответната година. Проектът на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.

4. Очаквани резултати от прилагането на акта:

С предлаганите изменения и допълнения в Инструкция № 8121з-1008 от 16 декември 2014 г. за организацията и реда за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица от полицейските органи на Министерството на вътрешните работи ще се прецизират действащите разпоредби, ще се постигне на правна яснота и сигурност, съответствие между използваните понятия с тези в други относими към урежданата материя нормативни актове, както и съответствие със структурна обезпеченост.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

С проекта на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1008 от 16 декември 2014 г. за организацията и реда за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица от полицейските органи на Министерството на вътрешните работи не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради което не е изготвена таблица за съответствие с правото на Европейския съюз.